

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023-083	처분요구일자	2023-07-00
처 분 종 류	부서주의		
관 계 부 서	○○실(◇◇팀)		
제 목	계약기간 연장 시 선금 지급에 대한 채권 확보 미흡		

지적내용

1. 업무 개요

◎◎처(★★팀)는 부대건물 건축시설 유지관리 및 시설개선 업무를 담당하고 있으며, 「인천공항 △△△△△△△ 신축공사」('yy. mm. dd. ~ 'yy. mm. dd.) 발주 및 사업관리 업무를 담당하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

계약예규 「정부입찰·계약 집행기준」 제35조제1항과 제4항1), 공항공사 「선금 지급 특수조건」 제4조제4항2)에 따르면, 선금을 지급할 경우에는 채권 확보를 위하여 계약상대자로 하여금 선금에 대한 증권 또는 보증서를 제출하도록 해야 하며, 선금에 대한 보증·보험기간의 개시일은 선금지급일 이전, 종료일은 이행기간 종료일로부터 60일 이상으로 해야 한다.

-
- 1) **제35조(채권 확보) 제1항:** 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다.
제4항: 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날로부터 60일이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 한다. 다만, 계약담당공무원이 그 이행기간을 연장하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증 또는 보험 기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다.
- 2) **제4조 제4항:** 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날로부터 60일이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 한다. 다만, **공항공사가** 그 이행기간을 연장하고자 할 경우에는 **계약상대자는** 당초의 보증 또는 보험 기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하여야 한다.

또한 이행기간을 연장하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하게 하도록 규정하고 있다.

그리고 공항공사「계약관리절차서」에 따르면 선금상환보증서 접수 및 선금지급은 발주부서의 책임사항으로 명시하고 있어, 발주부서는 계약이행 기간이 연장된 경우에는 그 기간만큼 보증기간도 연장한 선금보증서를 접수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사를 통해 선금 지급에 대한 채권 확보 적정성을 조사한 결과, ○○처(★★팀)는 아래 [표]와 같이 선금 지급 후 선금보증서는 적절하게 제출 받은 것으로 확인되나, 계약변경 시 연장 기간을 가산한 선금 보증서는 징구하지 않은 것으로 확인되었다.

[표] 기간연장 계약변경에 따른 선금보증서 징구 명세

<표 생략>

자료: ○○처 종합감사 사전요구 자료 제출의 선금지급 현황 발체

비록 상기 [표]의 대상 사업은 과업이 정상적으로 수행되었으나, 선금보증 보험 미 가입으로 계약상대자의 계약불이행 시 이미 지급된 선금 환수를 위한 보증금 청구가 불가능하여, 선금 회수를 위한 계약상대자의 채권 가압류 등 행정력 낭비를 초래할 가능성이 있어 향후에는 철저한 관리가 요구된다.

관계부서 및 관련자 의견

○○처(★★팀)는 해당 공사의 경우 기간 연장('yy.mm.dd.) 전에 기성 지급액이 선금을 상회함에 따라 선금보증서의 목적을 상실하였다고 판단하여 갱신하지 않았다는 의견과 해당 공사가 순조롭게 준공 처리된 점을 감안해 달라는 의견을 제시하였다.

그러나 ○○처(★★팀)는 기간 연장('yy.mm.dd.) 전에 기성 지급액 중 일부만 선금 반제를 하였고, 반제되지 않은 선금액이 존재했으므로 선금보증 기간을 연장했어야 한다.

조치할 사항

사장(○○실장)은 선금지급에 대한 채권 확보 관리를 소홀히 한 ○○처(★★팀)에 「부서주의」 조치를 하시기 바랍니다. (부서주의)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략
